



P E N E T A P A N

Nomor 772/Pdt.G/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

BAMBANG SUGIYARSO, bertempat tinggal di Jl. Bina Asih I Nomor 19 RT.001/RW.004 Kel. Cipamolokam Kec. Rancasari Kota Bandung, dan untuk sekarang bertempat tinggal di Jl. Pandugo Baru VIII/43 Blok H-33 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Kota Surabaya, *email* yptritunggal1952@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tri Tunggal selaku Ketua Yayasan berdasarkan Akta Pendirian Nomor Nomor 23 tertanggal 06 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum. yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0009686.AH.01.04. Tahun 2015 tertanggal 08 Juli 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Tasbit Al Jauhari, S.H., M.H. Dkk. Para Advokat dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Surabaya yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang Barat XXX Nomor 68 Surabaya, *email* anitacorneliaa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2026, sebagai **Penggugat.**

Lawan :

1) YAYASAN PERGURUAN TRITUNG GAL, berkedudukan di Jl. Rangkah VI Nomor 55-57 Kel. Rangkah Kec. Tambaksari Kota Surabaya, *email* -, yang diwakili oleh Hadi Sukarsono dan Akhmad Sholeh, Drs., M.M. keduanya bertindak bersama-sama masing-masing selaku Ketua Pengurus dan Wakil Ketua Pengurus yayasan Perguruan Tritunggal, sebagaimana Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 01 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Bramadityo Tonoseputro, S.H., M.Kn. sebagaimana pengesahan AHU Nomor AHU-0015293.AH.01.04 tanggal 02 Oktober 2015

Hal. 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 772/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana perubahan terakhir Akta Nomor 21 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Heroe Jatmiko, S.H. Notaris di Sidoarjo sebagaimana pengesahan AHU Nomor AHU-0036854.AH.01.12 tanggal 05 Desember 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Nizar Fikkri, S.H., M.H. Dkk. Para Advokat pada NF & Partners Law Office yang berkedudukan hukum di Perumahan Tirta Medayu Blok F Nomor 15 Surabaya, [email vinskyeldi@gmail.com](mailto:vinskyeldi@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2026, sebagai **Tergugat I**;

2) **Dra. MARHAENI TJAHYANINGRUM**, bertempat tinggal di Jl. Jojoran IV/2D Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya, [email](#) , sebagai **Tergugat II**;

3) **Dra. IRIANTI WAHYUNINGSIH**, bertempat tinggal di Jl. Jojoran IV/2D Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya, [email](#) , sebagai **Tergugat III**;

4) **Dra. DWI DARWARI ASRIANTI**, bertempat tinggal di Jl. Jojoran IV/2D Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya, [email](#) , sebagai **Tergugat IV**;

5) **Dra. SUKARNI WIDIASTUTI**, bertempat tinggal di Jl. Jojoran IV/2D Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya, [email](#) , sebagai **Tergugat V**;

6) **HADI SUKARSONO, S.I.**, bertempat tinggal di Jl. Jojoran IV/2D Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya, [email](#) , sebagai **Tergugat VI**;

7) **JULIANTONO HADI, S.E., S.T.**, bertempat tinggal di Jl. Jojoran IV/2D Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya, [email](#) , sebagai **Tergugat VII**;

8) **H. BAMBANG EKO MULJONO, S.H.**, bertempat tinggal di Kinameng Indah 42 RT.002/RW.004 Kel. Sidokumpul Kec. Lamongan Kab. Lamongan, [email](#) , sebagai **Tergugat VIII**;

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 772/Pdt.G/2026/PN Sby



9) ENDANG SRI WAHYUNINGSIH, Dra., bertempat tinggal di Jl. Sidotopo Wetan Baru 5-A/18-A RT.010/RW.006 Kel. Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya, email [\[redacted\]](#), sebagai **Tergugat IX**; Dalam hal ini Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII, dan IX masing-masing memberikan kuasa kepada : Nizar Fikkri, S.H., M.H. Dkk. Para Advokat pada NF & Partners Law Office yang berkedudukan hukum di Perumahan Tirta Medayu Blok F Nomor 15 Surabaya, email vinskyeldi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2026;

10) KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, berkedudukan di Jl. Medokan Ayu Selatan Kel. Medokan Ayu Kec. Rungkut Kota Surabaya, email kantahsurabaya2pps@gmail.com, yang diwakili oleh Agung Basuki, S.ST., M.H., QRMP. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Ghuftron Munif, S.H. Dkk. selaku Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKA/94/35.80-600/VIII/2026 tanggal 03 Agustus 2026, sebagai **Turut Tergugat I**;

11) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jl. Jagir Wonokromo Nomor 354-356 Kel. Jagir Kec. Wonokromo Kota Surabaya, yang diwakili oleh Febrina Kusumawati, S.Si., M.M. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. Sidharta Praditya R.P., S.H., M.H. Dkk. selaku Tim Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang memilih domisili di kantor Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I, Jl. Taman Surya Nomor 1 Surabaya, email bagianhukumpnsby2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/11.175/436.7.1/2026 tanggal 30 Juli 2026, sebagai **Turut Tergugat II**;

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 772/Pdt.G/2026/PN Sby



12) KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR,
berkedudukan di Jl. Genteng Kali Nomor 33 Kel. Genteng Kec.
Genteng Kota Surabaya, yang diwakili oleh Dr. Aries Agung
Paewai, S.STP., M.M. selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Adi Sarono,
S.H., M.H. Dkk. selaku Tim Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.
Jawa Timur, tempat kedudukan tetap di Jl. Pahlawan Nomor 110
Surabaya, email jatimprov.birohukum@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3/4502.2/101.1/2026 tanggal 31
Juli 2026, sebagai **Turut Tergugat III**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca surat permohonan pencabutan gugatan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Juli 2026 dalam Register Nomor 772/Pdt.G/2026/PN Sby, yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya yaitu : Anita Cornelia, S.H., Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, dan IX masing-masing datang kuasanya yaitu : Vinsky Eldi Rizky, S.H., Turut Tergugat I datang menghadap kuasanya yaitu : Novilia Arum Mawarni, S.M., Turut Tergugat II datang menghadap kuasanya yaitu : Rini Ulfa Prasetyowati, S.H., dan Turut Tergugat III datang menghadap kuasanya yaitu : Advidiyana Dewayanti, S.E., akan tetapi Tergugat V tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang yang dilaksanakan oleh Sdr. Anik Dwi Wahyuningsih, S.Sos. selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yakni sidang pertama melalui Surat Tercatat tertanggal 20 Juli 2026 untuk persidangan pada tanggal 23 Juli 2026, dan sidang ke-2 melalui Surat Tercatat tertanggal 27 Juli 2026 untuk persidangan pada tanggal 30 Juli

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 772/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2026, sehingga telah dipanggil dengan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut namun tidak pernah hadir dipersidangan, ternyata tidak datangnya Tergugat V itu disebabkan tanpa halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Zaenal Fandi, S.H.,M.H., CPArb, CPM. mediator non Hakim, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2026, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, dan IX, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, dan IX, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa persidangan memasuki dalam tahap pembacaan gugatan, namun Kuasa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 31 Agustus 2026 melalui e-court dengan alasan bahwa salah satu pihak telah meninggal dunia (*in casu* Tergugat V) sebagaimana dalam pokok surat tersebut;

(2.8) Menimbang bahwa oleh karena pencabutan tersebut belum memasuki tahap jawab-jawab, serta selain itu keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya tidak bertentangan dengan Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) sehingga permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

(2.9) Menimbang bahwa berdasarkan alasan Penggugat tersebut tidak ada pihak yang keberatan maka pencabutan perkara ini haruslah dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 772/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.10) Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat mencabut perkaranya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

(2.11) Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

3. MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret dari register perkara Nomor 772/Pdt.G/2026/PN Sby;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 03 September 2026, oleh kami : Rina Indrajanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. dan Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 772/Pdt.G/2026/PN Sby tanggal 15 Juli 2026, penetapan tersebut pada hari **Kamis tanggal 10 September 2026** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alarico De Jesus, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

TTD.

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 772/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp490.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp130.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp780.000,00;
(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Hal. 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 772/Pdt.G/2026/PN Sby